



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO RURAL Y POLÍTICA AMBIENTAL

RESOLUCIÓN de 18 de septiembre de 2026, de la Dirección General de Política Ambiental, por la que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto básico y de ejecución de cambio de orientación productiva y ampliación de ganado porcino ibérico en las parcelas 58 y 5037 del polígono 504, en el término municipal de Garcihernández (Salamanca), promovido por un particular. Expte.: EIA-SA-22-06.

El titular de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, en relación con lo establecido en el artículo 11.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 52.1 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, es el órgano administrativo de medio ambiente competente para dictar la presente declaración de impacto ambiental.

Mediante Decreto 2/2026, de 13 de junio, del Presidente de la Junta de Castilla y León, de reestructuración de Consejerías, se atribuyen a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, las competencias en materia de evaluación ambiental, por tanto, corresponde al titular de la citada Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental la competencia para dictar esta declaración de impacto ambiental.

Esta competencia se encuentra desconcentrada en la Dirección General de Política Ambiental, en virtud de lo establecido en el artículo 25.9 del Decreto 30/2021, de 4 de noviembre, por el que se desconcentran competencias en el titular de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, en los titulares de sus órganos directivos centrales y en los de las Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León.

El proyecto evaluado, promovido por D. Francisco Javier Vicente García, consiste en un proyecto de cambio de orientación zootécnica de una explotación de ganado porcino ibérico de ciclo mixto a ganado porcino ibérico de cebo con una capacidad de 5.100 cerdos de 20 a más de 120 Kg, en las parcelas 58 y 5037 del polígono 504 del término municipal de Garcihernández (Salamanca).

Conforme a la normativa de aplicación en la fecha de solicitud, el proyecto se encuentra en el anexo I de la citada Ley 21/2013, dentro del Grupo 1, apartado a) grupo 3.º «Instalaciones destinadas a la cría intensiva de ganado que dispongan de más de: 2.000 plazas para cerdos de cebo».

Asimismo, el proyecto se somete al régimen de autorización ambiental en virtud de lo establecido en el texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre.

De conformidad con lo establecido en el artículo 62.1 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, el Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León será el órgano de prevención ambiental encargado de formular la propuesta de declaración de impacto ambiental del expediente de evaluación de impacto ambiental.

Considerando adecuadamente tramitado el expediente, de acuerdo con el procedimiento establecido en la normativa de aplicación anteriormente citada, y vista la propuesta del Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León,

RESUELVO

Dictar la declaración de impacto ambiental del proyecto básico y de ejecución de cambio de orientación productiva y ampliación de ganado porcino ibérico en la localidad de Garcihernández (Salamanca)», en las parcelas 58 y 5037 del polígono 504 del término municipal de Garcihernández (Salamanca), promovido por D. Francisco Javier Vicente García.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, esta declaración de impacto ambiental se hará pública en el Boletín Oficial de Castilla y León, para general conocimiento, se comunicará a los interesados y a los ayuntamientos afectados por el proyecto, se notificará al promotor y se remitirá al órgano sustantivo para que sea incluida entre las condiciones de la autorización.

Valladolid, 18 de septiembre de 2026.

*El Director General
de Política Ambiental,*
Fdo.: JOSÉ GUIRAO SOLA

ANEXO

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL «PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE CAMBIO DE ORIENTACIÓN PRODUCTIVA Y AMPLIACIÓN DE GANADO PORCINO IBÉRICO EN LA LOCALIDAD DE GARCIHERNÁNDEZ (SALAMANCA)», EN LAS PARCELAS 58 y 5037 DEL POLÍGONO 504 DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARCIHERNÁNDEZ (SALAMANCA), PROMOVIDO POR D. FRANCISCO JAVIER VICENTE GARCÍA. EXPTE.: EIA-SA-22-06.

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.**1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y EMPLAZAMIENTO**

Expediente N.º		EIA-SA-22-06		Promotor		D. Francisco Javier Vicente García.					
Domicilio social		C/ Jilguero, 8, Garcihernández (Salamanca).									
Proyecto		Proyecto básico y de ejecución de cambio de orientación productiva y ampliación de ganado porcino ibérico en la localidad de Garcihernández (Salamanca).									
Descripción		Cambiar la orientación productiva a una explotación de ganado porcino ibérico de cebo con una capacidad de 5.100 cerdos de 20 a más de 120 Kg.				Epígrafe Ley 21/2013		Anexo I	Grupo 1 a)		
Capacidad proyectada		5.100 plazas de cerdos de cebo de 20 a más de 120 Kg		UGM	714 UGM	Por su capacidad productiva		Explotación reducida		☐	
Clasificación de la explotación porcina (Art. 3 del Real Decreto 306/2020, de 11 de febrero)								Grupo 1º		☐	
								Grupo 2º		☐	
								Grupo 3º		☐	
Por tipo de explotación		1. a) producción y reproducción	Por su orientación o clasificación zootécnica		2.h) 1º Cebo.						
Sometida al régimen autorización ambiental		Epígrafe del Anejo I, del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.								9.3 b)	
Superficie parcela		182.600 m ²		Superficie construida		10.033,23 m ²		Superficie ocupada granja			
Emplazamiento		Paraje Alto de Cardadal		Polígono	504	Parcela	58 5037	Referencia catastral		37148A504000580000JP 37148A504050370000JG	
UTM X (m)		294.630	UTM Y (m)		4.527.911				Huso	30	
Municipio		Garcihernández			Provincia	Salamanca		Código postal		37810	

1.2. SITUACIÓN Y DISTANCIA A ELEMENTOS SENSIBLES, y ZONAS VULNERABLES, DATOS AMBIENTALES BÁSICOS

Distancia a núcleo de población	> 1 km Garcihernández > 1 km Jermingómez	Coincidencia territorial con RN 2000, o plan de conservación y/o recuperación de especies	-	Zona vulnerable (Decreto 5/2020, de 25 de junio)	Zona Vulnerable Alba-Peñaranda ZV AP (Garcihernández)
Distancia otros elementos (cauces, acequias, lagos, pozos, conducciones, red autovías, ferrocarril, etc.)			Canal a 16,93 m. > 700 m Río Almar. Por la parcela 58 pasa un cauce sin denominación. 1,9 Km Ctra SA-114	Explotación ganadera más cercana	2 km
Distancia a espacios protegidos		A > 800 m de la Red Natura 2000 ZEPA (ES0000359) Campos de Alba.			

Zona con masas de agua en riesgo por exceso de nutrientes	La ubicación de la granja pertenece a la masa de agua Salamanca (Centro) (400052). Incluida en el Apéndice 14.1 Masas de agua subterránea con restricciones a las actividades y Apéndice 14.2 Umbrales máximos de excedentes de nitrógeno, en kilogramos por hectárea y año, para masas de agua en riesgo por nutrientes, del Real Decreto 35/2023, de 24 de enero, por el que se aprueba la revisión de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro.				
Factor agroambiental municipal en 2025	58,72	Factor agroambiental comarcal en 2025	82,83	Índice de carga ganadera en 2025	61,08

1.3. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES PRINCIPALES

INSTALACIONES EXISTENTES Nave 1, almacén 74,62 m². Nave 2, cebo. 1.168 m². Nave 3, lazareto. 24,44 m². Nave 4, precebo 288,0 m². Nave 5, cebo 211,12 m². Nave 6, cebo 1.300,14 m². Nave 7, precebo 504,0 m². Nave 8, precebo 237,78 m². Nave 9, oficina-vestuario 637,20 m². Balsa 1, 31,20 m². Balsa 2, 92,11 m². Balsa 3, 115,70 m². Estercolero 1, 600,0 m².	INSTALACIONES PROYECTADAS Nave 10, Cebo 1.458,63 m². Nave 11, Cebo 1.458,63 m². Balsa 4, 100,0 m². Estercolero 2, 512,50 m². Estercolero 3, 1.015,0 m². Lazareto 2, 216 m².
---	--

1.4. CONSUMO DE RECURSOS

PIENSO PARA ALIMENTACIÓN	4.817 t /anuales	Sistema y capacidad de almacenamiento	14 Silos de 15 m³
SUMINISTRO AGUA			
Depósito ☐	Sondeo ☒	Organismo de cuenca	C.H.D.
		Captación	5.890 m³ /anuales
			Consumo previsto 23.163 m³/año
ENERGÍA			
Demanda energética estimada y solución propuesta	246.183 Kwh/año El abastecimiento eléctrico actual es mediante una acometida a la red eléctrica a partir de un transformador de 25 KVas.	Otras fuentes de energías renovables	Instalación fotovoltaica de aproximadamente 25 Kw, pero se realizará la instalación una vez ejecutada la ampliación. En los tejados de oficinas y vestuarios.

1.5. GESTIÓN DE AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES

Aguas residuales	Las aguas de origen ganadero serán recogidas en las balsas de purines. Las aguas residuales procedentes de los servicios sanitarios serán recogidas en las fosas y balsas de purines.
Pluviales	Las aguas pluviales son recogidas en canalón, y conducidas fuera de la explotación porcina sin afección a aguas negras ni purines.

1.6. GESTIÓN DE RESIDUOS

Destino de residuos	Gestor autorizado	Estimación mortalidad	393 animales / 27.096 kg
Sistema de almacenamiento de cadáveres	Contenedor	Capacidad de almacenamiento de cadáveres	



1.7. DEYECCIONES

Cantidad anual producida (toneladas, m³ o litros)		Nitrógeno aplicable (kg N/año)	Almacenamiento	Frecuencia de retirada						
Estiércol (sólido)				Capacidad de la instalación		6.943,54 m³ (suma de capacidades entre balsas y estercoleros)				
Purín (no sólido)				Balsa ☒ Tanque ☐		Estercolero ☒				
		26.895,91		Aprovechamiento energético		☐				
Total 11.730 m³				Cubrimiento	Costra natural ☐	Cubierta rígida ☐	Cubierta flotante ☒	Depósito flexible ☐		
Destino	☐	Valorización agronómica	%	0%	Superficie acreditada disponible para valorización	Secano	—		Red piezométrica	
	☒	Gestor autorizado / Sistemas de reducción de nitrógeno	%	100%		Regadío	—		N.º de piezómetros	3
	El 100% de la producción de purines generados en la explotación se entregará a una empresa externa Cisterna Mateos SL.				Aportes máximos de Nitrógeno	Superficie disponible para valorizar en Zona Vulnerable	Indicar si aporta parcelas para valorización agrícola y distancia a la explotación ganadera		☐ Sí <15 Km	
						—			☒ No	

1.8. OLORES

Medidas aplicadas para el control de olores	
Extremar las medidas de limpieza de las instalaciones, el purín será transportado en vehículos cerrados herméticamente.	
Biofiltros, manejo dieta, plan limpieza y desinfección, ventilación (natural o forzada), control temperatura	
Sistema de abatimiento de emisiones. Lavador húmedo H ₂ SO ₄ > (NH ₄) ₂ SO ₄ cubrición de balsas almacenamiento y manipulación adecuados, Quemador posterior al biofiltro	

1.9. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

Sistema de Gestión Ambiental	☒	SÍ	Indicar si incluye Plan de Gestión de Ruido, y técnicas para evitar o reducir emisiones de ruido	No
			Indicar si incluye Plan de Gestión de Olores y cómo supervisa periódicamente las emisiones de olores	No
	☐	NO	Plan de producción y gestión de estiércol	
			Plan de emergencias medioambientales	Si
			Plan de mantenimiento y gestión de cadáveres	



El proyecto presentado consiste en el cambio de orientación productiva y ampliación de una explotación de ganado porcino ibérico de ciclo mixto de 3.160 plazas (374,08 UGM), autorizada mediante licencia ambiental y urbanística de fecha de 18 de junio de 2.018 a ganado porcino ibérico de cebo con una capacidad de 5.100 cerdos de 20 a más de 120 kg.

2. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.

En el estudio de impacto ambiental ubica y describe el proyecto. Se valoran varias alternativas, como la no realización del proyecto. Aporta un inventario ambiental del área de estudio e indica los factores posibles de sufrir impactos. Entre los impactos valorados en el estudio de impacto ambiental, se subrayan los derivados de la gestión de purines producidos, se realiza una identificación y una valoración de los impactos.

Se describen las medidas correctoras y protectoras necesarias a implantar, encaminadas a minimizar la posible contaminación de las aguas superficiales y calidad del suelo a causa de la gestión de los purines. En menor medida se toman medidas correctoras sobre las afecciones a la cubierta vegetal, geomorfología, atmósfera y al paisaje.

Se establece un programa de vigilancia ambiental para el cumplimiento de las prescripciones de protección del medio natural previstas en las medidas correctoras.

Se realiza un estudio de la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves, así como de los impactos sinérgicos y acumulativos de la granja actual.

3. TRAMITACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICO DEL EXPEDIENTE.

Solicitud de inicio del procedimiento.

Con fecha 25 de mayo de 2022, tiene entrada en la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Salamanca, la solicitud de inicio del procedimiento de autorización ambiental y de evaluación de impacto ambiental relativo al proyecto básico y de ejecución

de cambio de orientación productiva y ampliación de ganado porcino ibérico en la localidad de Garcihernández (Salamanca), promovido por D. Francisco Javier Vicente García acompañada de proyecto básico y estudio de impacto ambiental de abril de 2022 y documentación complementaria.

Realizada la revisión del expediente, se requiere diversa documentación necesaria para la tramitación, la cual es aportada con fechas posteriores.

Información pública.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 36.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el estudio de impacto ambiental fue sometido, junto con el proyecto de autorización ambiental, al correspondiente trámite de información pública. El anuncio se publicó en el Boletín Oficial de Castilla y León n.º 66 de 4 de abril de 2025, y expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Garcihernández (Salamanca). No presentándose alegaciones.

Consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, se señalan en la siguiente tabla las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas consultadas, así como la emisión del correspondiente informe.

<i>Relación de consultados</i>	<i>Emisión de informe</i>
Confederación Hidrográfica de Duero	Si
Ayuntamiento de Garcihernández.	No
Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca.	Si
Servicio Territorial de Cultura y Turismo de Salamanca.	Si
Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de Salamanca.	No
Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Salamanca- Sección de Sanidad y Producción Animal.	Si
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Salamanca.	No
Servicio Territorial de Sanidad de Salamanca.	Si
Agencia de Protección Civil y Emergencias, de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio.	Si
Diputación Provincial de Salamanca.	No
Ecologistas en Acción de Castilla y León.	No
Ecologistas en Acción de Salamanca.	No

Los informes emitidos, de carácter favorable, analizan técnicamente el proyecto desde las distintas perspectivas sectoriales, sugiriendo, en algunos casos, el establecimiento de medidas correctoras que se incorporan al condicionado de esta declaración de impacto ambiental, destacando los referidos a:

- El Área de Medio Natural del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca emite informe relativo a las afecciones al medio natural del proyecto, que constituye el Informe de Evaluación de las Repercusiones sobre la Red Natura 2000 (IRNA), tal y como se define en el artículo 5 del Decreto 6/2011, de 10 de febrero, por el que se establece el procedimiento de evaluación de las repercusiones sobre la

Red Natura 2000 de aquellos planes, programas o proyectos desarrollados en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León. Dicho informe concluye que el proyecto no presenta coincidencia territorial con espacios protegidos Red Natura 2000 y que las actuaciones proyectadas, ya sea individualmente o en combinación con otros proyectos, no causarán perjuicio a la integridad de ningún espacio protegido Red Natura 2000.

Además, se indica que el proyecto tampoco coincide territorialmente ni afecta indirectamente a ejemplares incluidos en el Catálogo de Árboles Notables de Castilla y León, propuestas de Microrreservas de Flora, Zonas Húmedas Catalogadas, montes de utilidad pública, vías pecuarias, Microrreservas de Flora protegida, Zonas propuestas como Lugares Geológico o Paleontológico de Interés Especial.

Se observa la presencia, dentro del ámbito de actuación del proyecto, de diversas especies incluidas en los Anexos II, V y VI de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, así como en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE) y en el Catálogo Español de Especies Amenazadas (CEEAA); *Milvus milvus* (milano real, en peligro de extinción), *Circus pygargus* (aguilucho cenizo, vulnerable). Se considera que no habrá afección sobre las especies más significativas, pero se incluyen una serie de condiciones de obligado en la presente declaración de impacto ambiental.

Existe coincidencia territorial con el terreno cinegético Coto de caza SA—10494 «Garcihernández» perteneciente al término municipal de Garcihernández, no se prevé afección apreciable a estos terrenos cinegéticos cumpliendo el condicionado de esta declaración de impacto ambiental.

El Atlas de los paisajes de España (Ministerio de Medio Ambiente, 2003) ubica el proyecto en tipo de paisaje «Vegas del Duero», concretamente en la unidad «Vega del Tormes entre Salamanca y Alba de Tormes». El proyecto tiene una repercusión paisajística relativamente escasa salvo en lo derivado de la modificación de uso del suelo que pueden provocar la nueva disposición de la finca. No obstante, con el cumplimiento de las medidas expresadas la presente declaración de impacto ambiental, conseguirán aminorar las afecciones previsibles.

La Sección de Protección Ambiental del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca también emite informe cuyos condicionantes se integran en la presente declaración de impacto ambiental.

- Sobre la afección al patrimonio cultural y arqueológico, el informe de la Delegación Territorial de Salamanca informe favorablemente el proyecto.
- El informe de la Confederación Hidrográfica del Duero indica que parte de la parcela de actuación y de las instalaciones proyectadas (nueva balsa de purines) se sitúan en la zona de policía de un cauce innominado afluente del río Almar.

En la documentación aportada se indica que el agua para abastecimiento de la explotación procede de un sondeo con un consumo anual de este recurso de 23.163 m³. Consultadas las bases de datos del Organismo de cuenca se ha constatado que por Resolución de esta Confederación Hidrográfica de fecha de 14 de junio de 2000 se inscribió a nombre del promotor del proyecto

un aprovechamiento de aguas subterráneas con destino a uso ganadero (800 cerdos) en una de las parcelas de actuación. Dicho aprovechamiento otorga un volumen máximo anual de 5.890 m³. Sin embargo, no se ha constatado que se hayan iniciado los trámites ante el Organismo de cuenca para modificar las características del mencionado aprovechamiento, con el fin de incrementar los volúmenes y caudales otorgados en el mismo, pues según se indica en la documentación aportada las necesidades hídricas de la ampliación prevista (23.163 m³) son superiores al volumen otorgado (5.890 m³).

- El Servicio Territorial de Sanidad informa que las captaciones de agua de consumo humano más próximas a la explotación según figura en la aplicación «SINAC» (Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo):
 - CAP-Las Eras-Garcihernandez (pozo entubado de uso ordinario), sitúa a unos 2 km de distancia de la explotación.
 - CAP-La Marca-Peñarandilla (pozo entubado de uso ordinario), situada a 4 Km de distancia a la explotación.

En el histórico (últimos 5 años) de resultados analíticos de nitrato del agua de consumo humano de la Zona de Abastecimiento de Garcihernández y Peñarandilla, según consta en la aplicación informática «SINAC», se han obtenido valores por debajo del límite establecido en la legislación sanitaria de referencia (Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, su control y suministro).

El municipio de la explotación (Garcihernández) y el municipio más cercano a la explotación (Peñarandilla) están clasificados como zonas vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos, por lo tanto, se emite informe favorable condicionado a que se cumplan las medidas protectoras y correctoras descritas en el proyecto, se desarrolle su plan de vigilancia ambiental con las correspondientes actuaciones de vigilancia y seguimiento de los posibles contaminantes (microbiológicos y nitrato) derivados de la actividad, mediante controles periódico y se cumpla con lo establecido en el Decreto 5/2020, de 25 de junio, por el que se designan las zonas vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero, y se aprueba el Código de Buenas Prácticas Agrarias, con especial atención al Apartado 13 del Anexo II ».

- La Agencia de Protección Civil y Emergencias emite informe relativo, entre otras cuestiones, al riesgo de inundaciones, al riesgo por incendios forestales, al riesgo derivado del transporte por carretera y ferrocarril de sustancias peligrosas y al riesgo por proximidad a establecimientos que almacenan sustancias peligrosas. En cuanto al primero, en el informe se indica de acuerdo con el Plan de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en la Comunidad de Castilla y León el riesgo potencial poblacional es bajo. Respecto a los incendios forestales, se indica que presenta un índice de riesgo local y un índice de peligrosidad bajo. El riesgo derivado del transporte por carretera de sustancias peligrosas no ha sido delimitado. Por último, en relación con el riesgo por proximidad a establecimientos que almacenan sustancias peligrosas, se informa que no se encuentra afectado por la Zona de Alerta e Intervención de los establecimientos afectados por la Directiva Seveso.

- La Sección de Sanidad y Producción Animal del Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural emite un primer informe desfavorablemente por la superficie de lazareto insuficiente y posteriormente, informa favorablemente al haberse subsanado las deficiencias, no pronunciándose sobre la viabilidad de la aplicación de los subproductos ganaderos como fertilizante.

Remisión al promotor del resultado de la información pública y de las consultas.

Con fechas noviembre de 2025 y febrero de 2026, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, se remiten al promotor el conjunto de todos los informes para su consideración en la redacción, en su caso, de la nueva versión del proyecto y del estudio de impacto ambiental. Los informes son contestados por el promotor con documentación complementaria y/o subsanación de esta.

Recepción del expediente.

Con fecha 18 de febrero de 2026 se da traslado del expediente al Servicio de Evaluación Ambiental, junto con la solicitud de inicio de la evaluación impacto ambiental. Entre la documentación técnica se acompañan los siguientes documentos:

- Proyecto básico y de ejecución de cambio de orientación productiva y ampliación de ganado porcino ibérico en la localidad de Garcihernández (Salamanca), de fecha abril 2022.
- Estudio de impacto ambiental del proyecto, de fecha abril 2022.
- Informes procedentes del trámite de consultas a las Administraciones Públicas afectadas y a las personas interesadas.
- Documentación adicional y documentos de subsanación del promotor.

Análisis técnico del expediente.

Encontrándose el expediente de evaluación de impacto ambiental completo, se procede al análisis técnico del mismo. Se considera que no es necesario realizar un nuevo trámite de información pública y consultas en los términos previstos en los artículos 36 y 37 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre.

Se disponen de los elementos de juicio suficientes para poder realizar la evaluación de impacto ambiental, no considerándose necesaria la emisión de informes por parte de organismos científicos o académicos. Asimismo, tampoco se considera necesaria información adicional.

4. DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL.

Una vez realizado el análisis técnico del expediente se informa favorablemente a los solos efectos ambientales, el desarrollo del proyecto referenciado, siempre y cuando se cumplan las condiciones que se establecen en esta declaración de impacto ambiental, sin perjuicio del cumplimiento de las normas urbanísticas vigentes o de cualquier otro tipo, que pudieran impedir o condicionar su realización.

1. *Actividad evaluada.* La presente declaración de impacto ambiental se refiere al proyecto básico y de ejecución de cambio de orientación productiva y ampliación de ganado porcino ibérico en la localidad de Garcihernández (Salamanca), promovido por Francisco Javier Vicente García, acompañada del proyecto de ejecución y estudio de impacto ambiental de abril de 2022 y demás información o documentación complementaria que obran el expediente.

2. *Afección a Red Natura 2000 y otros valores naturales.* El informe emitido al respecto, en cumplimiento del artículo 5 del Decreto 6/2011, de 10 de febrero, por parte del órgano competente, tras estudiar la ubicación y las actuaciones previstas, concluye que no se prevé la existencia de afecciones directas o indirectas, ya sea individualmente o en combinación con otros proyectos, que pudieran causar perjuicio a la integridad de cualquier lugar incluido en aquélla, siempre que se cumpla el condicionado final.

3. *Adaptación a las mejores técnicas disponibles.* El promotor deberá aplicar las mejores técnicas disponibles establecidas a través de las guías oficiales existentes para este tipo de instalaciones, tanto en el diseño del proyecto como durante la fase de funcionamiento de la actividad, teniendo en cuenta las características, dimensiones y complejidad de la explotación.

4. *Medidas protectoras.* Las medidas preventivas y correctoras, a efectos ambientales a las que queda sujeta la ejecución de dicho proyecto son las siguientes, además de las contempladas en el apartado «Medidas correctoras y protectoras», del estudio de impacto ambiental, en lo que no contradigan a las presentes:

- a) Normativa sectorial. A esta actividad le será de aplicación toda la normativa sectorial relativa a la explotación de ganado porcino. Deberán cumplirse por tanto las condiciones mínimas de cría, funcionamiento, equipamiento, manejo, bienestar animal, protección agroambiental, separación sanitaria y dotación de infraestructuras, entre otras previstas en dichas normas.
- b) Capacidad máxima de la explotación. La capacidad de la explotación será de un máximo de 714 UGM, equivalente a 5.100 plazas de cerdos de cebo de 20 a más de 120 Kg.
- c) Integración paisajística. En los acabados de las construcciones se emplearán tonos adecuados y acordes a la normativa urbanística asemejándose a edificaciones tradicionales existentes en la zona o que no desentonen con el entorno circundante, especialmente en las cubiertas y fachadas exteriores. Las construcciones se adecuarán a la pendiente natural del terreno, de modo que esta se altere en el menor grado posible y se propicie la adecuación a la topografía natural.

Se restaurarán aquellos elementos naturales que hayan podido verse afectados directa o indirectamente por la obra.

Se deberá cumplir con lo establecido en la Orden vigente por la que se regula el uso del fuego y se establecen medidas preventivas para la lucha contra los incendios forestales en Castilla y León.

- d) Prevención de la contaminación. Las características constructivas de las instalaciones de almacenamiento de deyecciones ganaderas, así como de cualquier superficie que esté en contacto con las mismas (canales de drenaje y colectores, conducciones, arquetas, etc.) deberán ser las adecuadas para evitar el riesgo de contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, garantizando su total estanqueidad e impermeabilidad, y resistencia a lo largo del tiempo, para evitar así cualquier riesgo de fuga o de pérdidas por infiltración o rebosamiento. Además, todas las dependencias de la granja que alberguen animales estabulados deberán situarse sobre solera u otro sistema de impermeabilización del suelo, incluida la compactación del suelo natural, y con pendientes dirigidas a la recogida de las escorrentías en una balsa, garantizando igualmente su impermeabilidad y estanqueidad.

Todas las instalaciones se mantendrán en buen estado de conservación, evitando o corrigiendo cualquier alteración que pueda afectar a sus condiciones de seguridad, estanqueidad o capacidad de almacenamiento, minimizando el riesgo de contaminación del dominio público hidráulico.

Deberán realizarse operaciones periódicas de revisión y mantenimiento de las instalaciones para la evacuación y almacenamiento de purines, vaciándose periódicamente, con el fin de garantizar su buen estado de conservación, condiciones de seguridad, impermeabilidad, estanqueidad y capacidad de almacenamiento. Tales revisiones y/o reparaciones, así como cualquier otra incidencia al respecto, deberán quedar reflejadas documentalmente mediante registros, en los que deberán figurar, al menos, los siguientes aspectos: fecha de la revisión, resultado de esta y material empleado en la reparación, en su caso. Esta información se reflejará también en el informe anual del programa de vigilancia ambiental.

Se deberá disponer de un plan de emergencias en el que se desarrollen las medidas y actuaciones necesarias a realizar, en el caso de que se produzca un vertido accidental por rebose de las balsas de purines.

Se deberán tomar las medidas oportunas para asegurar que, en ningún caso, se produzcan vertidos de aceites, combustibles, lubricantes, u otras sustancias similares al terreno o a los cursos de agua.

Las bajas producidas en la explotación serán gestionadas a través de algún sistema autorizado, que cumpla lo establecido en el Real Decreto 1528/2012, de 8 de noviembre, por el que se establecen las normas aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano.

- e) Reducción en la generación de aguas residuales. Para minimizar la producción de excretas y lixiviados, se controlarán los consumos de agua, se corregirán las pérdidas o fugas y se efectuará la limpieza con sistemas de alta presión. Todas las zonas de almacenamiento de estiércoles y purines estarán protegidas de la entrada de aguas de escorrentía procedentes de los terrenos circundantes.

Se establecerá un sistema de evacuación de las aguas pluviales que deberá ser canalizado al terreno, de forma que no se produzcan encharcamientos ni se modifiquen las condiciones de escorrentía superficial, evitando, a su vez, el contacto con elementos contaminantes (subproductos ganaderos, piensos, desperdicios, etc.), incluso, se estudiará el aprovechamiento de estas aguas para riego, operaciones de limpieza y otras.

Para la desinfección de las instalaciones, se utilizarán productos ecológicos que generen residuos de baja peligrosidad y biodegradables, de tal manera que los residuos arrastrados a las fosas de almacenamiento de purines, durante la limpieza de la nave, no comprometan la utilización de los purines para estercolado de suelos agrícolas.

Estos productos desinfectantes estarán autorizados por el organismo competente y su aplicación se realizará con sistemas de pulverización de gota fina. Su manejo, utilización y almacenamiento se corresponderá con lo dispuesto en las fichas de seguridad de cada producto, que deberán estar en la explotación, a disposición y conocimiento del personal.

- f) Base territorial. De acuerdo con la documentación presentada, el 100% de la producción de las deyecciones generadas en la granja se entregará a un gestor externo.

El promotor deberá comunicar cualquier cambio en el modo de gestión de las deyecciones ganaderas con la suficiente antelación al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca, que impondrá las condiciones necesarias.

- g) Gestión de estiércoles y purines. Se estima que se generarán 11.730 m³ anuales de deyecciones ganaderas que serán gestionados por un gestor externo.

Para la correcta gestión de los purines, el titular de la explotación deberá tener en cuenta lo establecido en la normativa sobre la protección de las aguas contra la contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias, las medidas incluidas en el Código de Buenas Prácticas Agrarias, así como en las Ordenanzas Municipales y demás normativa que resulte de aplicación.

Se vigilará la correcta carga de los purines en las cubas, impidiendo que se produzcan pérdidas de estos sobre el suelo de la propia finca o de las fincas colindantes, adoptando cualquier solución que garantice la consecución de tal fin.

El promotor se responsabilizará de la adecuada gestión del estiércol y de los purines producidos en su explotación, y de la utilización de los medios necesarios para su adecuada distribución e inmediata incorporación al terreno en el marco de lo indicado en las normas sectoriales aplicables y el código de buenas prácticas agrarias.

- h) Almacenamiento de estiércoles y purines. La capacidad útil de almacenamiento de deyecciones en el exterior de las naves deberá ser suficiente para su retención durante los períodos o épocas en que no sea posible o no esté permitida su aplicación al terreno, que al menos será de tres meses con carácter general, y al menos de cuatro meses cuando se trate de zonas vulnerables, como es el caso que nos ocupa. En ningún caso podrán almacenarse deyecciones fuera de las instalaciones previstas para este fin.

Las zonas de almacenamiento de estiércoles y purines deben estar cubiertas. En caso de que esto no sea posible, se deberá tener en cuenta la pluviometría de la zona en el cálculo de la capacidad de los estercoleros y balsas, de tal forma que se garantice el tiempo mínimo de almacenamiento necesario.

La ubicación de las instalaciones de almacenamiento de estiércoles y purines tendrán un acceso adecuado y que permita que la carga del purín para su transporte pueda hacerse de forma eficaz, sin derrames, se encontrará fuera de las zonas inundables, definida en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico y alejadas de cauces naturales y caminos públicos.

Las balsas de purines estarán impermeabilizadas y carecerán de salidas y desagües a cotas inferiores a la de su máximo nivel, salvo que conduzca a pozos de vaciado u otros compartimentos estancos. Deberán disponer de malla metálica o similar, para impedir el acceso incontrolado a personas y animales y contarán con dispositivos adecuados que permitan la salida en caso de caídas accidentales.

A los efectos de reducir las emisiones a la atmósfera de amoníaco, se limitarán al mínimo imprescindible las operaciones de agitado de purines y solo en el momento de su extracción.

De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta la capacidad ganadera de la granja, las superficies acreditadas y otros datos aportados en la documentación, se considera suficiente capacidad total será de 6.943,54 m³, permitiendo un almacenamiento superior a 4 meses, en concreto 6 meses, garantizando con ello la continuidad del funcionamiento de la actividad en caso de detectarse algún problema en una de ellas.

- i) Registro de operaciones de gestión de deyecciones ganaderas. Se dispondrá en la granja de un libro de registro de las operaciones de aplicación al terreno de los subproductos ganaderos producidos, o de su traslado a plantas de tratamiento, de acuerdo con lo establecido en la norma que establece el modelo de libro de registro de operaciones de gestión de deyecciones ganaderas para las actividades e instalaciones ganaderas en la Comunidad de Castilla y León. El libro de registro estará debidamente cumplimentado y a disposición de las administraciones competentes para su comprobación y control.
- j) Protección de la fauna silvestre. Con el fin de evitar intoxicaciones sobre especies salvajes y producirles daños, en la desratización de las instalaciones se utilizarán aquellos medios y productos que supongan menor afección para aquellas, buscando –con el principio activo y el método de aplicación– la mayor especificidad posible sobre la especie diana. En tal sentido se utilizarán productos que requieran ingestas repetidas, aplicándose en portacebos herméticos rígidos de modo que no tengan acceso otros animales, o en la entrada de huras posteriormente tapadas. El objetivo es tanto que no puedan ingerirlos especies distintas a la especie objetivo como que el veneno no pase a la cadena trófica.

Para minimizar impactos indirectos sobre la fauna, se contemplarán sistemas para facilitar la salida de animales que pudieran caer accidentalmente en las balsas de purines y morir ahogados.

El vado sanitario deberá incluir métodos para evitar que sea utilizado como bebedero por la fauna silvestre, y se establecerán los medios necesarios para impedir que las aves beban en los pediluvios de desinfección.

Los tratamientos sanitarios al ganado deberán atenerse a las prescripciones establecidas en el prospecto de los productos, en lo relativo a su toxicidad ambiental.

Las hiladas de alambre de espino, en su caso, en la parte superior e inferior del cerramiento serán sustituidas por alambre liso.

- k) Protección de la vegetación. Se evitará en la medida de lo posible la modificación de la vegetación natural, tanto arbórea, como arbustiva y herbácea, limitándola a lo estrictamente necesario para la ejecución e instalación de las infraestructuras proyectadas. La posible modificación de la vegetación natural se comunicará de forma previa al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca, que establecerá las condiciones necesarias para la protección de los valores naturales antes del inicio de las operaciones.

En el caso de que sea necesario crear nuevos accesos y zonas de acopio de materiales, se realizarán preferentemente sobre terrenos sin vegetación natural.

- l) Protección de las aguas. En todas las actuaciones a realizar se respetarán las servidumbres legales y, en particular, la servidumbre de uso público de 5 m en cada margen establecida en los artículos 6 y 7 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, en su redacción dada por el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero. A este respecto, se deberá dejar completamente libre de cualquier obra que se vaya a realizar dicha zona de servidumbre.

Cualquier obra que pueda afectar a un cauce público o que esté situada dentro de la zona de policía, como es el caso, requerirá autorización administrativa previa de este Organismo de cuenca, atendiendo a los artículos 6 y 77 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, y a los artículos 9, 72, 78 y siguientes de Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

Para evitar el riesgo potencial de contaminación de las aguas, la zona de mantenimiento de la maquinaria deberá estar fuera del dominio público hidráulico y, en la medida de lo posible, de la zona de policía de cauces y de la zona situada sobre materiales de elevada permeabilidad.

En ningún caso se realizarán vertidos directos de efluentes sin tratar a las aguas superficiales, ni a los terrenos próximos a ellas, colindantes o no, cuando así esté regulado o sea previsible que por escorrentía o infiltración pudieran contaminarse tales aguas superficiales o los acuíferos subterráneos; en consecuencia, tampoco se efectuarán vertidos en el perímetro de protección de cauces, humedales y lagunas, canales, pozos y sondeos. Deberá cumplirse lo establecido en el Reglamento de Dominio Público Hidráulico.

Sin perjuicio de las distancias establecidas en las tablas 2 y 7 del Anexo del Decreto 4/2018, de 22 de febrero, los sistemas de almacenamiento de subproductos ganaderos se ubicarán, con carácter general, a una distancia mínima de 100 metros de cauces, lagos, lagunas, embalses y humedales, ampliándose a 200 metros en el caso de pozos, manantiales y embalses de agua para abastecimiento público, así como en zonas de baño declaradas por la Comunidad Autónoma, sin menoscabo del cumplimiento de las Ordenanzas Municipales que sean de aplicación.

Con carácter previo al inicio de la actividad, la instalación dispondrá al menos de tres piezómetros de control, uno aguas arriba y dos aguas abajo, según la dirección y el sentido del flujo natural de las aguas subterráneas, que deberá ser definido previamente mediante la realización de un mapa piezométrico. Para ello es necesario medir el nivel piezométrico, como mínimo, en tres puntos diferenciados, localizados a una distancia máxima de la actividad de 1.000 m. Se deberá presentar un informe ante el Organismo de cuenca previo al comienzo de la actividad incluyendo, las medidas obtenidas en dichos puntos de control, indicando al menos para cada uno de ellos su localización (coordenadas UTM), cota de emboquille y del terreno, profundidad y diámetro. Con posterioridad se realizarán controles con la periodicidad que determine la autorización ambiental.

Con carácter previo a la puesta en servicio de las zonas de almacenamiento de residuos ganaderos, se realizará un análisis detallado de las aguas subterráneas de la zona, siguiendo procedimientos normalizados y acreditados, con el objeto de establecer el estado base de las aguas subterráneas previo a la actividad. Dentro de los parámetros a analizar deberán incluirse necesariamente los siguientes: pH, conductividad, nitratos, nitritos, amonio, nitrógeno total, fosfatos, DQO, DBO5, COT, zinc y cobre. Esta analítica servirá como referencia del estado de las aguas subterráneas en situación preoperacional (o previo a la modificación o ampliación de las instalaciones). Los resultados de este informe de caracterización se deberá presentar con carácter previo al inicio de la actividad ante el Organismo de cuenca.

Se realizarán autocontroles anuales de las concentraciones de nitratos, nitritos y fosfatos en los piezómetros instalados y sus resultados serán incluidos en el informe anual del programa de vigilancia ambiental.

La explotación deberá situarse fuera de las zonas de salvaguarda de captaciones subterráneas de aguas destinadas al consumo humano (pozos, manantiales, depósitos subterráneos, etc.), definidas en el Plan Hidrológico de la parte española de la demarcación hidrográfica del Duero en vigor. La delimitación geográfica de las zonas de salvaguarda se puede consultar a través del sistema de información de la CHD. En el caso de que no exista alternativa a la ubicación de la explotación ganadera dentro de una zona de salvaguarda, para la tramitación de cualquier autorización o concesión se requerirá informe de la administración local o autonómica competente en el que se evidencie la inocuidad de la actuación sobre las aguas de abastecimiento captadas dentro de dicha zona.

- m) Captación de agua. Cualquier captación de aguas, deberá contar con la correspondiente autorización del Organismo de cuenca, respetándose el volumen máximo autorizado. En este sentido, para el sondeo existente se deberá tramitar la correspondiente modificación de características del aprovechamiento otorgado, con el fin de incrementar los caudales y volúmenes a favor del promotor y para uso ganadero, recordando que el uso del agua sin la correspondiente autorización o concesión supone una infracción administrativa y puede ser objeto de sanción.

En todo caso, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 306/2020, de 11 de febrero, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las granjas porcinas intensivas, y se modifica la normativa básica de ordenación de las explotaciones de ganado porcino extensivo, la acometida y suministro de

agua a los animales se realizará de manera que se optimice el consumo de agua, evitando en la medida de lo posible las pérdidas. Para ello deberá disponer de un caudalímetro en el punto de entrada del agua a la explotación.

- ñ) Protección atmosférica. Como actividad potencialmente contaminadora de la atmósfera el promotor deberá velar por la adopción de las mejores técnicas disponibles, con el fin de minimizar las emisiones a la atmósfera y, asimismo, reducir el consumo de energía.
- n) Producción de olores y molestias. Con el fin de atenuar la producción de olores molestos y reducir su dispersión, se tendrán en cuenta las mejores técnicas disponibles que sean de aplicación, como la cubrición de la balsa y/o enterrado inmediato de purines, entre otras.

Si derivado del funcionamiento de la granja se detectaran molestias a las poblaciones cercanas por emisión de olores, se implementarán las medidas adicionales para evitar o reducir estas afecciones, tales como un plan de gestión de olores.

El transporte de purines se efectuará preferentemente por el exterior de los núcleos urbanos, salvo que se utilice un sistema de transporte suficientemente estanco e inodoro.

- o) Gestión de residuos. Tanto durante las obras, como en el funcionamiento de la explotación ganadera, se minimizará la generación de residuos, que se gestionarán de acuerdo con la normativa vigente. Los restos generados se retirarán del entorno cuanto antes para su posterior aprovechamiento o para su eliminación, debiendo ser gestionados conforme a lo establecido en la legislación vigente en materia de residuos. Los residuos de construcción y demolición producidos en la fase de obra serán gestionados conforme lo establecido en Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular y el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

Los residuos zoonosanitarios, infecciosos y químicos (así como sus residuos de envases), clasificados como residuos peligrosos, deberán ser almacenados, debidamente separados si es necesario, en contenedores homologados y entregados a un gestor autorizado. El tiempo máximo de almacenamiento de estos residuos será de seis meses (Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados), contados a partir desde que se inicie el depósito de estos residuos en el lugar de almacenamiento, debiendo constar la fecha de inicio en el archivo cronológico y en los contenedores de almacenamiento. La ley contempla la posibilidad de que la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental (competente en materia de residuos en la Comunidad de Castilla y León) pueda autorizar la modificación de este plazo de 6 meses, ampliándolo como máximo otros 6 meses, para lo cual deberán presentar la solicitud pertinente ante el S.T. de Medio Ambiente de la provincia de Salamanca.

Se establecerán los medios necesarios para impedir el acceso de la fauna silvestre o el ganado a cualquier tipo de residuo o material procedente de la explotación y que pueda tener efectos nocivos en la cadena trófica o en el medio ambiente. Los cercados de las zonas de almacenamiento de residuos deberán ser revisados periódicamente.

- p) Contaminación acústica. Dado que la explotación ganadera dispone de un grupo electrógeno para abastecimiento eléctrico, deberá ubicarse en caseta insonorizada, de forma que no se sobrepasen en el exterior los niveles acústicos previstos en la normativa vigente. En ningún caso el nivel sonoro de la actividad en cualquiera de sus fases, construcción, funcionamiento o desmantelamiento deberá superar los límites establecidos en la normativa de aplicación.

No obstante, si se detectasen problemas de ruido, el órgano sustantivo podrá exigir medidas adicionales de protección contra el ruido.

- q) Uso eficiente de la energía. Se reducirá al máximo la iluminación nocturna hacia el exterior. Las luminarias del exterior de las edificaciones estarán dotadas de pantallas que limiten la dispersión de la luz e impidan las emisiones luminosas directas por encima de la horizontal.

Por otro lado, en la medida de lo posible, se utilizarán sistemas de ventilación natural.

En caso de que las naves deban mantener unas condiciones controladas de temperatura, se aplicarán los aislamientos oportunos para evitar pérdidas de calor o la necesidad de aplicar sistemas de refrigeración.

Se analizará la viabilidad de instalación de energías renovables en la explotación.

- r) Sistema de gestión medioambiental. Como parte fundamental del funcionamiento de la instalación y de la adaptación a las MTD, la instalación contará con un Sistema de Gestión Medioambiental, que cumpla y se adapta a la MTD1.

Se recomienda estudiar, la posibilidad de adhesión al Reglamento CE n.º 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS).

Se establecerá un protocolo para la formación del personal de la explotación en los riesgos ambientales que implican las actividades propias de la misma y el manejo del estiércol. Se prestará especial atención a cuestiones preventivas y de reducción de riesgos.

- s) Obras y maquinaria. Antes del inicio de los trabajos se revisará la maquinaria con el fin de detectar fugas o problemas de contaminación sobre suelos y agua. El mantenimiento de la maquinaria se llevará a cabo en los lugares específicamente destinados para ello.

Los combustibles y lubricantes se transportarán siempre en recipientes homologados y su manipulación se realizará en zonas señaladas al efecto.

Cualquier acopio de materiales se ubicará de manera que se impida cualquier riesgo de vertido, ya sea directo o indirecto; por escorrentía, erosión, infiltración u otros mecanismos sobre las aguas superficiales o subterráneas.

Una vez finalizadas las obras, se deberá proceder a la retirada de cualquier residuo procedente de las mismas, que deberán gestionarse conforme a lo establecido en la legislación vigente en materia de residuos y se restaurarán aquellos elementos naturales que hayan podido verse afectados directa o indirectamente por la obra.

Si se utiliza maquinaria y equipos en la construcción y/o mantenimiento de las instalaciones cuyo funcionamiento genere o pueda generar fuego, deflagración, chispas o descargas eléctricas durante la época de peligro alto de incendios forestales, se deberá contar con la correspondiente autorización, cuya solicitud se dirigirá a este Servicio Territorial. En caso contrario, y si se realiza fuera de la época de peligro alto de incendios forestales, se cumplirá lo dispuesto en el apartado 3 del Artículo 8. Medidas preventivas en el uso de maquinaria de la Orden anual que regula el uso del fuego en Castilla y León.

- t) Uso de materiales reciclados en la fase de obras. En el proyecto de obra deberá incorporarse la utilización de áridos reciclados procedentes de plantas de tratamiento de residuos de construcción y demolición, en las unidades de obra donde sea técnicamente posible y ambientalmente adecuado, en sustitución de áridos naturales, en cumplimiento del Decreto 5/2023, de 4 de mayo, por el que se regula la producción y gestión sostenible de los residuos de construcción y demolición en Castilla y León.
- u) Cese de actividad. Si por cualquier causa cesara la actividad, de forma temporal o permanente, el titular de la explotación deberá presentar una comunicación previa de forma definitiva o temporal de la actividad ante el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca junto con un plan de actuación, en el que se indicará la forma de evacuación y gestión de los purines y estiércoles, de los residuos existentes en la explotación y en su caso de los residuos de demolición, así como la adopción de las medidas necesarias para evitar impactos ambientales y paisajísticos.
- v) Afecciones medioambientales sobrevenidas. Cualquier incidente o accidente que se produzca durante la ejecución y posterior desarrollo del proyecto con posible incidencia medioambiental, deberá comunicarse inmediatamente al órgano sustantivo y al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca.
- w) Riesgos de accidentes graves o catástrofes. Ninguna de las actuaciones que se planifiquen, ni los diferentes usos que se asignen al suelo, deben incrementar el riesgo hacia las personas, sus bienes y el medio ambiente.

Si alguna de las actuaciones derivadas de la modificación pudiera potencialmente aumentar el riesgo sobre las personas, sus bienes o el medio ambiente, debería hacerse un análisis previo, indicando el grado de afección, así como las medidas necesarias para evitar incrementar dichos riesgos.

5. Programa de vigilancia ambiental. Se complementará el programa de vigilancia ambiental contenido en el estudio de impacto ambiental, de forma que recoja las medidas protectoras incluidas en esta declaración de impacto ambiental.

A partir del inicio de las actuaciones, el promotor justificará la adopción de las mejores técnicas disponibles y presentará anualmente ante el órgano sustantivo un informe sobre el desarrollo del programa de vigilancia ambiental. Este informe recogerá y recopilará los resultados de todos los controles establecidos, del seguimiento de la efectividad de los sistemas para permitir la salida de fauna accidentada de la balsa de purines, así como el análisis de la ejecución y eficacia de las medidas preventivas y correctoras establecidas.

6. *Comunicación de inicio de actividad.* En cumplimiento con lo establecido en el artículo 43.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el promotor deberá comunicar al órgano ambiental la fecha de comienzo de la ejecución del proyecto. Además, de acuerdo con el artículo 60 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, el promotor deberá comunicar asimismo al órgano ambiental, las fechas de final de las obras y de comienzo de la fase de explotación.

7. *Protección del Patrimonio Cultural y Arqueológico.* Si en el transcurso de la ejecución del proyecto apareciesen restos arqueológicos, se paralizarán las obras en la zona afectada, procediendo el promotor a ponerlo en conocimiento de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Salamanca que dictará las normas de actuación que procedan. En cualquier caso, se atenderá a lo dispuesto en la Ley 7/2024, de 20 de junio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León, y demás normativa aplicable, en lo que se refiere a eventuales hallazgos que pudieran producirse.

8. *Modificaciones.* Cualquier variación en los parámetros o definición de las actuaciones proyectadas que pudieran producirse con posterioridad a esta declaración de impacto ambiental, deberá ser notificada previamente a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Salamanca, que prestará su conformidad, si procede, sin perjuicio de la tramitación de las licencias o permisos, que, en su caso, correspondan. Se consideran exentas de esta notificación, a efectos ambientales, las modificaciones que se deriven de la aplicación de las medidas protectoras de esta declaración de impacto ambiental.

Las condiciones de esta declaración de impacto ambiental podrán modificarse cuando concurra alguna de las circunstancias recogidas en el artículo 44 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

9. *Seguimiento y vigilancia.* El seguimiento y vigilancia del cumplimiento de lo establecido en esta declaración de impacto ambiental corresponde a los órganos competentes por razón de la materia, facultados para el otorgamiento de la autorización del proyecto, sin perjuicio de que el órgano ambiental pueda recabar información de aquéllos al respecto, así como efectuar las comprobaciones necesarias en orden a verificar el cumplimiento del condicionado ambiental.

10. *Vigencia de la declaración de impacto ambiental.* Esta declaración de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León, no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto o actividad en el plazo de cuatro años, a cuyo efecto el promotor deberá comunicar al órgano ambiental, con antelación suficiente, la fecha de comienzo de ejecución del proyecto. A solicitud del promotor, el órgano ambiental podrá prorrogar su vigencia conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.



11. *Publicidad de la autorización del proyecto.* Conforme a lo establecido en el artículo 42 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, el órgano sustantivo que autorice o apruebe la actuación a que se refiere esta declaración de impacto ambiental deberá remitir al Boletín Oficial de Castilla y León, en el plazo de 15 días desde que se adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, un extracto del contenido de dicha decisión.

Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia del boletín oficial en el que se publicó la declaración de impacto ambiental.